

1502489-67.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS JOSE SILVA DE LIMA

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, TATIANE BUENO DE LIMA ROMA, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquetuba - SP - cep 08570-080

1502489-67.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502489-67.2019.8.26.0616 - Controle: 2019/003104

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS JOSE SILVA DE LIMA

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, TATIANE BUENO DE LIMA ROMA, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Cedano

Vistos.

LUCAS JOSE SILVA DE LIMA foi denunciado como incurso no artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia). A denúncia foi recebida em 07/01/2020(Denúncia).

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

O presente processo deve ser julgado extinto, face ao reconhecimento da prescrição

da pretensão punitiva do Estado.

Importante salientar, inicialmente, que, consoante o disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal, o reconhecimento e a declaração da extinção da punibilidade do agente podem ser efetuados de ofício e a qualquer momento pelo julgador.

Com efeito, a pena mínima a ser eventualmente aplicada é de reclusão de 05 anos.

Em sendo o réu primário, faria jus ao redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 33.343/06, atingindo a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, com prescrição em 04 anos, consoante o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Observo que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, de modo que o prazo prescricional reduz pela metade nos termos do artigo 115 do Código Penal, ou seja, em 02 anos.

Os fatos ocorreram em 22/10/2019, sendo a denúncia recebida em 07/01/2020(Denúncia).

Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a presente data já transcorreram mais de 02 anos anos.

Destarte, inescapável que de todo inútil o prosseguimento do feito, porque ainda que procedente, será necessária apenas a prolatação da sentença para posterior reconhecimento de tal prescrição.

Ocorre assim o que a jurisprudência chama de prescrição antecipada ou virtual.

Evidente o constrangimento a que estará sujeito o indiciado, que aguardará por longos meses seu julgamento para que, mesmo se condenado for, somente possa ter a prescrição reconhecida com grande lapso temporal decorrido.

Tal fato tem ensejado manifestação dos Tribunais do Estado de São Paulo, como se vê da ementa adiante transcrita, colacionada pelo autor:

“Prescrição antecipada – Réu incontroversamente primário – Reconhecimento da prescrição retroativa, considerando que a pena eventualmente aplicada não atingiria o máximo legalmente previsto para o delito – Admissibilidade: - Inteligência: art. 107, IV do Código Penal, art. 180, parágrafo 1º, do Código Penal – Em se tratando de réu incontroversamente primário, é admissível o reconhecimento da prescrição retroativa, antes de proferida a sentença, com fundamento no fato de que a pena eventualmente aplicada não atingiria o máximo legalmente previsto para o delito”

É meio o processo penal, e não um fim por si só, sendo contra-producente sobrecarregar a máquina judiciária com processos que não terão efeito prático, em detrimento de outros feitos criminais que serão, por tal motivo, também atingidos pela prescrição, e que não o seriam se apenas processos viáveis merecessem a atenção do Judiciário.

Reconhece-se, assim, a prescrição em perspectiva, bem como a falta de interesse de agir do Estado, o que levaria à extinção do feito criminal. Como inexiste tal figura no processo penal, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do acusado, pela prescrição, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso V e 115, todos do Código Penal.

Posto Isso, e por tudo mais que dos autos consta, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de , na forma dos artigos 107, IV, 109, V, e 115, todos do Código Penal.

Transitada em julgado, procedam-se às anotações e comunicações de praxe, arquivando-se os autos.

Libere-se da pauta.

P.R.I.C.

Itaquaquecetuba, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Sérgio Cedano - Juiz de Direito